



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.001984/2022-99

SUMÁRIO

PROPONENTE:

KPMG Auditores Independentes Ltda.

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Prestação de serviços de auditoria independente por prazo superior a 5 (cinco) anos, em infração, em tese, ao art. 31 da Resolução CVM nº 23/2021^[1].

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.006137/2020-59

PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. (doravante denominada "**KPMG**"), na qualidade de auditor independente, **previamente à lavratura de Termo de Acusação**, no âmbito de Processo Administrativo ("PA"), instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria ("SNC"), no qual não há outros investigados.

DA ORIGEM^[2]

2. O processo teve origem a partir da constatação, pela SNC, da prestação de serviços de auditoria independente da **KPMG** para a B.S.S.A. por prazo superior a cinco exercícios sociais consecutivos, em possível infração ao art. 31 da Resolução CVM nº 23/2021 ("RCVM 23").

DOS FATOS

3. Em 17.03.2022, a SNC solicitou à **KPMG** esclarecimentos sobre os fundamentos que justificariam a manutenção da prestação de serviços de auditoria para a B.S.S.A referentes ao exercício social de 2021, bem como cópia dos papéis de trabalho produzidos que serviriam de base para tal decisão, como requerido pelo inciso IX do art. 25 da RCVm 23^[3].

4. Em resposta à SNC, a **KPMG** apresentou proposta de Termo de Compromisso ("TC") e informou que: (i) teria ocorrido "*equivoco involuntário em relação ao atendimento do rodízio*" previsto no art. 31 da RCVm 23; (ii) apesar da existência de controles internos para assegurar o atendimento aos requerimentos regulamentares aplicáveis, essa situação específica não havia sido observada ou capturada tempestivamente; e (iii) haviam procedido ao distrato parcial do contrato de prestação de serviços de auditoria, referente ao exercício findo em 31.12.2021.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

5. De acordo com a SNC, com base nas Demonstrações Financeiras ("DFs") e informações trimestrais arquivadas junto à CVM, a **KPMG** prestou serviços de auditoria independente, para a B.S.S.A., referente às DFs para os exercícios sociais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e às informações trimestrais encerradas em 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, ou seja, por prazo superior a cinco exercícios sociais consecutivos, não observando as determinações constantes do art. 31 da RCVm 23.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

6. Ao ser questionada pela SNC, a **KPMG** apresentou, juntamente com os seus esclarecimentos, proposta para celebração de TC na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil), em parcela única, a título de indenização referente aos danos difusos em tese causados na espécie. A referida proposta abrange os 2 (dois) anos em que a regra de rodízio não fora observada (2020 e 2021), além do compromisso de adotar as providências necessárias para aprimorar seus controles internos relacionados ao assunto^[4].

7. Adicionalmente, em resumo, a **KPMG** alegou que: (i) "*não houve prejuízo ou impacto ao mercado de capitais ou ao público em geral*", em razão da B.S.S.A. ter "*volume inexpressivo de operações*", não sendo uma "*Companhia aberta de ações negociadas em bolsa*"; (ii) a situação ora analisada representa um equívoco involuntário, reconhecido tão logo identificado; (iii) teriam sido adotadas, imediatamente, as providências cabíveis; (iv) os honorários recebidos para as auditorias dos exercícios sociais de 2020 e 2021 não foram significativos; (v) após realizar a revisão interna, não teria identificado outra situação semelhante, sendo a situação da auditoria na B.S.S.A. um caso isolado; e (vi) não teria precedente dessa natureza perante a CVM.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

8. De acordo com o disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021 ("RCVM 45"), e conforme o PARECER n. 00028/2022/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE-CVM") apreciou os aspectos legais da proposta de TC apresentada, **tendo opinado pela possibilidade de celebração de ajuste no caso, sendo necessária a apresentação do distrato celebrado com a B.S.S.A. para comprovar a cessação da irregularidade apontada pela Área Técnica.**

9. Em relação ao requisito previsto no inciso I (cessação da prática) do § 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, a PFE-CVM destacou, em resumo, que:

“(...) registra-se, desde logo, o entendimento da CVM no sentido de que ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe(...)’.

Considerando-se que as apurações efetuadas abrangem o descumprimento de regra de rodízio de auditoria independente (...) para os exercícios sociais de 2020 e 2021, (...) **não se encontra indícios de continuidade infracional**, exclusivamente com base nas informações constantes no processo administrativo, a impedir a celebração dos termos propostos. (...)

Não se localiza nos autos, nada obstante, o distrato do contrato, razão pela qual faz-se necessária sua juntada, vez que configura documento apto a comprovar a cessação da irregularidade para fins de celebração de termo de compromisso.” (Grifado)

10. Em relação ao requisito constante do inciso II (correção das irregularidades) do §5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, a PFE/CVM considerou, em apartado resumo, que:

“(...) a minuta em análise contempla, ainda, a proposta indenizatória no montante de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (...)

Dessa forma, via de regra, a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação das propostas formuladas estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta, conforme previsto no 83, § 4º, da Resolução CVM nº 45/2021.

Feitas tais considerações, pontua-se que, no caso concreto, **não se vislumbra a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, a desautorizar a celebração do compromisso mediante a formulação de proposta indenizatória exclusivamente à CVM.” (Grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

11. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 23.08.2022, ao analisar a proposta de TC apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCVM 45^[5]; e (b) o fato de a Autarquia já ter negociado TC em casos de infração, em tese, ao art. 31 da RCVM 23 (antiga Instrução CVM nº 308/99), como, por exemplo, no PA 19957.007503/2016-19

(decisão de Colegiado de 18.04.2017, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170418_R1/20170418_D0662.html)^[6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCMV 45, o CTC decidiu^[7] negociar as condições da proposta apresentada.

12. Adicionalmente, cumpre informar que o titular da Superintendência de Supervisão de Securitização ("SSE"), presente à reunião, informou que seria encaminhado um Ofício de Alerta para os Administradores da B.S.S.A.^[8] em razão do ocorrido.

13. Assim, considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da RCMV 45; (ii) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, e existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução consensual desse tipo de conduta; (iii) a quantidade de DFs auditadas; (iv) o histórico do PROPONENTE^[9]; (v) a fase em que se encontra o processo; (vi) o enquadramento da infração, em tese, no Grupo IV, do Anexo A da RCMV 45; (vii) precedentes balizadores, como por exemplo o do referido PA CVM SEI 19957.007503/2016-19; e (viii) a possibilidade de afastamento do óbice apontado pela PFE-CVM no presente caso, **o Comitê propôs o aprimoramento da proposta apresentada, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), condicionada à apresentação do distrato do contrato celebrado com a B.S.S.A., documento apto a comprovar a cessação da irregularidade para fins de celebração de Termo de Compromisso.**

14. Em 02.09.2021, o Representante Legal da **KPMG** protocolou manifestação solicitando que fosse designada reunião junto ao Comitê para deliberação sobre o valor da obrigação pecuniária e compreensão dos critérios adotados para determinação do valor de ajuste proposto e apresentou documento de rescisão do contrato de prestação de serviços de auditoria com B.S.S.A., em 11.05.2022, a fim de comprovar a cessação da prestação dos referidos serviços.

15. Em reunião realizada em 06.09.2022^[10], o Representa Legal da PROPONENTE expôs as razões pelas quais considerava que o valor de ajuste proposto pelo CTC não refletia os critérios regulamentares aplicáveis e adotados pela Autarquia diante da realidade dos fatos. Após as considerações, a Secretaria do CTC esclareceu os critérios e fatores objetivos adotados, em especial, em relação à quantidade de DFs auditadas, ao histórico do PROPONENTE e à fase em que se encontra o processo.

16. Tempestivamente, o PROPONENTE manifestou sua concordância com o proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

17. O art. 86 da RCMV 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[11] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

18. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação

que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

19. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, bem como tendo sido o óbice jurídico afastado, o Comitê, em deliberação ocorrida em 13.09.2022^[12], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)**, afigura-se conveniente e oportuno, e que a contrapartida em tela é adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

20. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 13.09.2022^[13], decidiu opinar junto ao Colegiado da CVM pela **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 17.10.2022.

^[1] Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Natural e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco exercícios sociais consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de três exercícios sociais para a sua recontratação.

^[2] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado “Da Manifestação da Área Técnica” correspondem a relato resumido do que consta de Ofício Interno elaborado pela SNC sobre o andamento da apuração dos fatos até a apresentação da proposta de Termo de Compromisso.

^[3] Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deve, adicionalmente: (...) IX – nos casos de utilização da prerrogativa prevista no caput do art. 31-A, avaliar e documentar em seus papéis de trabalho o cumprimento dos requisitos de instalação, composição e funcionamento previstos nos arts. 31-A, 31-B e 31-C, bem como, após aquela avaliação, de documentar fundamentadamente a renúncia ao trabalho de auditoria quando concluírem por desconformidades aos requisitos normativos.

^[4] As seguintes principais medidas seriam adotadas objetivando evitar reincidência no assunto: 1. Inclusão de uma questão específica para o time de auditoria sobre o tempo de atuação da firma em cada entidade sujeita à auditoria e regulada, como parte de revisão do processo anual de avaliação e renovação do vínculo de auditoria; 2. Revisão pela área de gerenciamento de risco sobre o período de rotação de auditores em cada cliente regulado, após a aprovação da renovação; 3. Revisão do controle central de rotação de auditores; e 4. Elaboração de treinamento para seus profissionais.

^[5] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê

de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

[6] No caso concreto, a SNC propôs a responsabilização de sociedade de auditoria por ter realizado trabalhos de auditoria em Companhia Securitizadora, entre os exercícios de 2010 e 2015, totalizando seis exercícios sociais consecutivos, em suposta desconformidade com o art. 31 da então vigente Instrução CVM nº 308/99. No caso, foi aprovada proposta de TC no valor de R\$ 250 mil, em parcela única, para indenização de danos difusos.

[7] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SMI, SPS e SSR.

[8] Trata-se do Ofício de Alerta nº 2/2022/CVM/SSE/SSE-Assessoria, datado de 09.09.2022, encaminhado pela Área Técnica antes do encerramento do presente Parecer.

[9] KPMG AUDITORES INDEPENDENTES foi acusado também nos processos (i) TA/RJ2012/04640 - art. 1º da Deliberação CVM nº 570/09 c/c art. 34 da então vigente Instrução CVM nº 308/99 ("ICVM 308") - Colegiado 05.11.13 - R\$ 61,5 mil - **Status: arquivado por cumprimento de TC**; (ii) TA/RJ2013/09762 - art. 20 da ICVM 308 - **Colegiado 29.09.15 - Multa de R\$ 350 mil** - Julgamento no CRSFN em 25.04.18; (iii) TA/RJ2013/10172 - art. 20 da então vigente ICVM 308 - Colegiado 23.12.14 - R\$ 650 mil - **Status: arquivado por cumprimento de TC**; (iv) TA/RJ2014/11830 - art. 20 e art. 25, II, da então vigente ICVM 308 - **Colegiado 29.11.16 - Multa de R\$ 600 mil** - **Status** da decisão: Transitada em julgado; (v) SEI 19957.011865/2017-87 - art. 20 da então vigente ICVM 308 - **Status**: Com Relator para apreciação de defesas; (vi) 19957.009936/2021-68 - art. 20 da então vigente ICVM 308 - **Status**: Aguardando Prazo de Recebimento de Proposta de TC; (vii) (RJ 2021/07053) 19957.010467/2021-20 - inciso IV do art. 25 e art. 20 da então vigente ICVM 308. **Status**: Na GCP aguardando defesa; e (viii) SEI 19957.002261/2018-21 - art. 20 da então vigente ICVM 308 - Colegiado 03.03.20 - R\$ 1.210 mil - **Status: arquivado por cumprimento de TC**. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ e Sistema Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 17.10.2022).

[10] Reunião realizada às 12h por meio da plataforma *Microsoft Teams*. Participaram da reunião Claudia Salomão, Danilo Simões e Rodrigo Camargo, na qualidade de Representantes Legais da PROPONENTE, e, pela CVM, os membros da Secretaria do Comitê.

[11] Vide Nota Explicativa (N.E.) 9.

[12] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SMI, SPS e SSR.

[13] Vide N.E. 12.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo dos Santos Mulé**, **Superintendente Substituto**, em 21/10/2022, às 14:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 21/10/2022, às 15:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 21/10/2022, às 16:30, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar de Freitas Henriques, Superintendente Substituto**, em 21/10/2022, às 17:39, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 21/10/2022, às 20:37, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1633668** e o código CRC **E85A0686**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1633668** and the "Código CRC" **E85A0686**.*